

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

1260/25/פ

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – התאמות לסטודנטית לאחר לידה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 19ב 1. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, בסעיף 19ב –

(1) בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (3), המילה "לידה" – תימחק ;

(ב) אחרי פסקה (3) יבוא :

"(4) היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר הלידה, ובלבד שלא

תפחת משמונה שבועות ממועד הלידה."

(2) בסעיף קטן (ד)(1), בסופו יבוא "ובלבד שבמקרה האמור בסעיף קטן

(ג)(4) יינתן מועד מיוחד כאמור, בתום הסמסטר או בסמוך לו, אם תקופת

ההיעדרות לפיו חלה במהלך תקופת הבחינות".

דבריו הסבר

סטודנטיות אשר יולדות במהלך תקופת לימודיהן נאלצות להפסיד זמן לימודים בשל הצורך לטפל בתינוק הנולד. חשיבותן של התקופות האמורות, הן עבור התינוק והן עבור האם, כבר הוכרו בחוק במקרה של נשים עובדות, אולם כיום אין הסדרה אחידה במוסדות הלימוד האקדמיים בנוגע להיעדרות של סטודנטיות וההחלטה נתונה למוסד עצמו.

לעיתים קרובות, היעדרות שכזו משמעותה דחיית שנת הלימודים כולה והארכת הלימודים בשנה נוספת, על ההוצאות הנוספות הכרוכות בכך. בשל כך, סטודנטיות רבות נאלצות לוותר על תקופת שמירת ההיריון או תקופת ההסתגלות שלאחר הלידה על מנת לעמוד בדרישות המוסד האקדמי.

לאור זאת, מוצע לאפשר לסטודנטית לאחר לידה להיעדר משיעורים הנלמדים במסגרת תוכנית הלימודים האקדמית למשך תקופה של שמונה שבועות. כמו כן, על פי המוצע, סטודנטית אשר נעדרה ממבחן בתקופה הסמוכה לאחר הלידה כאמור בסעיף קטן (ג)(4) המוצע, תזכה למועד מיוחד בתום תקופת ההיעדרות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2714/24) ועל ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/3093/24).

הצעת החוק זהה לפ/3093/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

